

**AVENANT N° 1
AU BAIL COMMERCIAL DU 2 NOVEMBRE 2016**

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SCI CHATOU BRIMONT société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social se situe 2 rue de Penthièvre 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 797 737 053,

Représentée par son Gérant, **la société BECARRE**, société à responsabilité limitée au capital de 1 500 000 €, dont le siège social se situe 2 rue de Penthièvre 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 044 504,

Elle-même représentée par **Monsieur Christian BERTETTO**, en sa qualité de Gérant, dûment habilité à l'effet des présentes, ou encore toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait dans ses droits aux présentes,

Ci-après dénommée le « **Bailleur** »,

D'UNE PART,

ET

Monsieur Timothée DENANT, exerçant la profession de pédicure podologue, né le 2 juin 1983 à Saint Valéry en Caux (76), demeurant 25 rue du général Leclerc à CHATOU (78400), de nationalité française,

Ci-après dénommé le « **Preneur** »,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties » ou séparément « Partie ».

f TD

EXPOSE PREALABLE

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2016, le Bailleur a consenti au Preneur un bail commercial portant sur un local situé au sein d'un pôle médical sis, à Chatou dans les Yvelines (78 400) 30 ter et 32 avenue de Brimont, d'une surface totale de 26 m² environ, pour un loyer annuel initial hors taxes et hors charges de 7.084 € (SEPT MILLE QUATRE VINGT QUATRE EUROS) payable trimestriellement et d'avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année et pour la première fois à compter de la livraison du local.

La livraison du local est intervenue le 1er février 2017

Ledit bail prévoit que le Preneur versera en début de chaque trimestre, en sus du loyer, une provision sur charges correspondant au quart du montant annuel TTC lui incombant au titre du budget prévisionnel de charges et de taxes. Le montant de la provision sur charges s'élève à 1.039,60 € HT (MILLE TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) par trimestre.

Le Preneur a en outre versé au Bailleur un dépôt de garantie d'un montant égal à six (6) mois de loyer hors taxes et hors charges au jour de la livraison du local. Le bail prévoit que cette somme sera augmentée ou diminuée à l'occasion de la modification du montant du loyer en cours de bail de façon à rester toujours égale à six (6) mois de loyer hors taxes et hors charges.

Sur demande du Preneur, un mesurage du local a été effectué, lequel fait ressortir une surface de 23,60 m².

Le Preneur s'est alors rapproché du Bailleur afin d'obtenir une diminution du loyer annuel initial, ce que le Bailleur a accepté, sans contrepartie et à titre de geste commercial.

CECI ETANT PRECISE LES PARTIES CONVIENNENT :

A titre exceptionnel et commercial, le Bailleur consent au Preneur une diminution du loyer annuel initial hors taxes et hors charges, à compter de la prise d'effet du bail, soit rétroactivement au 1^{er} Février 2017 pour être fixé à la somme de 6 652 € (SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS) hors charges et hors charges.

hors taxes

Le montant prévisionnel de la provision sur charges est, en conséquence, ramené à 968,74 € HT (en neuf cent soixante-huit euros et soixante-quatorze cents) par trimestre, à compter du 1^{er} Février 2017.

Le montant du dépôt de garantie doit également être réajusté en fonction du nouveau loyer annuel.

Les sommes ainsi trop perçues par le Bailleur suite à l'application de la diminution de loyer seront compensées avec le loyer et les charges dus par le Preneur, pour la prochaine échéance trimestrielle, soit le 1^{er} janvier 2018.

Le présent avenant prend effet rétroactivement au jour de la prise d'effet du bail du 2 novembre 2016. Il forme avec ce dernier un tout indivisible. Les autres clauses et conditions du bail commercial susvisé ne sont pas modifiées.

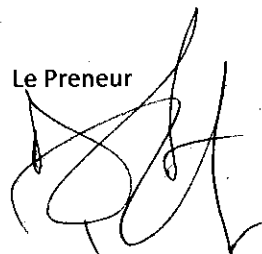
Chacune des parties conserve à sa charge les frais respectivement engagés en vue de la rédaction des présentes.

Fait à Paris,
Le 04/12/2017,

En deux (2) exemplaires originaux, dont un a été remis à chacune des parties.

Le Bailleur

Le Preneur

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the 'Le Preneur' label.